

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2683/2531

อัยการ ชัยภูมิ
นาย ใหญ่ หรือ เปงเฮงหรือกิมเฮง สาน
อกหรือแช่ ตั้ง

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 219

พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 74 จัตวา

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกในความผิดฐานมีไม้ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และฐานต่อสู้อัตตชนเจ้าพนักงานโดยลงโทษจำคุกจำเลยแต่ละกระทางไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท แม้ศาลอุทธรณ์จะพิพากษาแก้เป็นให้ลงโทษจำคุกสถานเดียวโดยไม่ปรับและไม่รอกการลงโทษ ก็เป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์ยังคงลงโทษจำเลยให้จำคุกแต่ละกระทางไม่เกินหนึ่งปีจึงเป็นคดีที่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จำเลยฎีกาขอให้รอกการลงโทษ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึงต้องห้าม ในกรณีที่มีคำขอให้จ่ายเงินสินบนนำจับแก่ผู้นำจับตามพระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 74 จัตวา ศาลจะพิพากษาให้จ่ายเงินสินบนนำจับแก่ผู้นำจับได้ก็ต่อเมื่อมีการลงโทษปรับจำเลยด้วย เพราะจำนวนเงินค่าปรับจะต้องนำมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณว่าจะต้องจ่ายเงินสินบนนำจับแก่ผู้นำจับเป็นจำนวนเท่าใด เมื่อความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ศาลพิพากษาลงโทษจำคุกแต่อย่างเดียวโดยไม่ลงโทษปรับก็ต้องยกคำขอที่ให้จ่ายเงินสินบนนำจับแก่ผู้นำจับด้วย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญาพระราชบัญญัติ ป่าไม้ และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฯ ไม้ของกลางและจ่ายสินบนนำจับแก่ผู้นำจับ จำเลยรับสารภาพตามฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษาให้เรียงกระทงลงโทษ ฐานใช้รถยนต์ประกอบการขนส่งโดยไม่ได้รับอนุญาต ปรับ 24,000 บาท ฐานใช้รถโดยไม่จดทะเบียนและไม่เสียภาษี ปรับ 6,000 บาท ฐานมีไม้ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 1 ปี ปรับ 12,000 บาท ฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานจำคุก 1 ปี ปรับ 3,000 บาท รวมจำคุก 2 ปี ปรับ 45,000 บาท ลดโทษให้หนึ่งในสาม จำคุก 1 ปี 4 เดือน ปรับ 30,000 บาท โทษจำคุกรอไว้มีกำหนด 2 ปี ไม้ของกลางจ่ายสินบนเฉพาะข้อหาฐานมีไม้ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตให้แก่ผู้นำจับกิ่งหนึ่งของค่าปรับ โดยจ่ายจากค่าปรับที่ชำระถ้าจำเลยไม่ชำระ หรือชำระค่าปรับไม่ถึงจำนวน ให้จ่ายสินบนนำจับจากเงินค่าขายของกลางที่ศาลสั่งริบ ถ้าขาดอยู่ให้เป็นพับไปโจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่ปรับและไม่รอกการลงโทษนอกจากแก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "สำหรับความผิดที่จำเลยฎีกาขอให้รอกการลงโทษนั้น ปรากฏว่าศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยแต่ละกระทงไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท แม้ศาลอุทธรณ์จะพิพากษาแก้เป็นลงโทษจำคุกสถานเดียว โดยไม่ปรับและไม่รอกการลงโทษก็เป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์ยังคงลงโทษจำเลยให้จำคุกแต่ละกระทงไม่เกินหนึ่งปี จึงเป็นคดีที่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ที่จำเลยฎีกาขอให้รอกการลงโทษนั้นเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย แต่ที่ศาลอุทธรณ์มิได้พิพากษายกคำขอให้ให้จ่ายเงินสินบนนำจับแก่ผู้นำจับตามพระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 74 จัดว่านั้น เป็นการไม่ถูกต้อง เพราะศาลจะ

พิพากษาให้จ่ายเงินสินบนนำจับแก่ผู้นำจับได้ก็ต่อเมื่อมีการลงโทษปรับจำเลยด้วย เพราะจำนวนเงินค่าปรับจะต้องนำมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณว่าจะต้องจ่ายเงินสินบนนำจับแก่ผู้นำจับเป็นจำนวนเท่าใด เมื่อความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ศาลอุทธรณ์มิได้พิพากษาให้ลงโทษปรับจำเลยด้วยแล้วก็ต้องยกคำขอที่ให้จ่ายเงินสินบนนำจับแก่ผู้นำจับเสียด้วยและที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นเป็นว่าไม่ปรับและไม่รอกการลงโทษให้จำเลยนั้นหมายถึงเฉพาะฐานความผิดซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับเท่านั้น ศาลฎีกาจึงเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้องชัดเจน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่ปรับและไม่รอกการลงโทษจำเลยเฉพาะฐานไม้ไม่วุ่นครอบครองโดยไม่รับอนุญาต และฐานต่อสู้อย่างผิดกฎหมายเจ้าพนักงานกับให้ยกคำขอที่ให้จ่ายเงินสินบนนำจับแก่ผู้นำจับนอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>